

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3914/2533

พนักงานอัยการ ศาลแขวง นครราชสีมา

โจทก์

นาง ประภัสสร ทูล กลาง หรือ เณร ชู

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ป.วิ.อ. มาตรา 15

พ.ร.บ.อากรการพนัน มาตรา 4, มาตรา 5, มาตรา 6, มาตรา 10, มาตรา 12, มาตรา 15

จำเลยให้การรับสารภาพว่าได้เล่นการพนันสลากกินรวบ โดยเป็นเจ้ามือรับกิน
รับใช้ตามฟ้องโจทก์จริง เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษา โจทก์ฝ่ายเดียวอุทธรณ์ขอไม่ให้รอ
การลงโทษแก่จำเลยโดยจำเลยมิได้อุทธรณ์ ดังนั้นการที่จำเลยฎีกาว่ามีได้กระทำความผิด
ฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ จึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ยุติแล้ว และเป็นปัญหาที่มีได้
ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา 249 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 15

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478มาตรา 4, 5, 6,
10, 12, 15, พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2490 มาตรา 3 พระราช

บัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2504 มาตรา 3 ธิบของกลาง และจ่ายสินบนนำจับตามกฎหมาย

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5, 6, 10, 12, 15 ที่แก้ไขแล้วจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุก 3 เดือน และปรับ 2,500 บาท โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้ 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 โทษปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ธิบของกลางกับให้จำเลยจ่ายสินบนนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับ

โจทก์อุทธรณ์ขอไม่ให้รอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุก 4 เดือนสถานเดียว จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จำคุก 2 เดือน ไม่รอกการลงโทษและไม่จ่ายสินบนนำจับ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาในศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยมิได้กระทำผิดฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ตามฟ้องนั้น เห็นว่าจำเลยได้ให้การรับสารภาพว่าได้เล่นการพนันสลากกินรวบโดยเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ตามฟ้องโจทก์จริง เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาโจทก์ฝ่ายเดียวอุทธรณ์ขอไม่ให้รอกการลงโทษแก่จำเลย โดยจำเลยมิได้อุทธรณ์ว่าจำเลยมิได้กระทำผิด ดังนั้น การที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยมิได้เป็นเจ้ามือรับกินรับใช้จึงเป็นฎีกาในปัญหา

ข้อเท็จจริงที่ยุติแล้ว และเป็นปัญหาที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลอุทธรณ์
ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 ประกอบ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยฎีกาจำเลย
ข้อนี้ ส่วนปัญหาว่าสมควรรอกการลงโทษให้จำเลยหรือไม่นั้น ปรากฏหลักฐานใน
สำนวนว่าของกลางที่ยึดได้จากจำเลยคงมีโพยสลากกินรวบ 4 ชิ้น และปากกา 1
ด้ามแต่มิได้เงินสดเป็นของกลางด้วย พฤติการณ์แห่งคดีมิใช่เป็นการเล่นการพนัน
สลากกินรวบรายใหม่ จำเลยเป็นหญิงไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน เพื่อให้โอกาส
จำเลยประพฤติตนเป็นพลเมืองดีต่อไปศาลฎีกาเห็นสมควรรอกการลงโทษจำคุกให้โดย
ให้ลงให้โดยให้ลงโทษตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ชุม สุกแสงเปล่ง-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-มนู วงแสงจันทร์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ